



Data

07-04-2025

Assumpte

Unificació criteris denúncies per estafa bancària (internet)

Nota informativa

03-01/2025

Destí

comandaments i personal que fa tasques de OAC-AT

Sr/a,

Es confecciona la present per tal d'establir un criteri unificat en relació a la instrucció de procediments policials per delictes d'estafa en el àmbit d'internet o els seus derivats;

Primer.- Motivació;

Des de principis del 2024 el cos de Mossos d'Esquadra, amb motiu de la reforma del seu organigrama, va crear la denominada Regió policial virtual.

Amb aquest canvi, la investigació dels fets relacionats directament amb l'àmbit d'internet son competència d'aquesta regió, per tant, els procediments d'aquesta naturalesa s'han de tipificar el seu àmbit de forma correcta.

Segon.- Procediments afectats;

Es considera que tots els fets que tinguin relació directa amb internet s'han de vincular a l'àmbit "d'internet", en tot cas, cal que totes les **"Estafes bancàries targetes art. 249 1 b) i 2 b)"** disposin del seu àmbit correcte, per tal de concreta de forma correcta l'àmbit tindrem en compte el següent:

Si s'ha ubicat el fet al domicili de la víctima perquè el moviment patrimonial ha estat "online" o per internet o no s'ha produït en un lloc concret físic (per tant desconegut) , caldria posar l'àmbit **INTERNET** (i el sub àmbit més adient: ESTAFES, USURPACIO IDENTITAT, ATACS INFORMATCIS, etc.,)

Àmbit Internet:

AFFECTACIÓ A MENORS	Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en les quals les víctimes són menors d'edat i els autors són majors d'edat (pornografia infantil,grooming, sexting) sempre que el mitjà de comissió del delictes sigui internet o les noves tecnologies.
AMENACES / COACCIONS / EXTORSIONS	Amenaces, coaccions o extorsions utilitzant la xarxa internet, en especial les realitzades per xarxes socials. En especial "sextorsion" que consisteix en la utilització d'imatges i vídeos íntims obtinguts prèviament.
ASSETJAMENT (major d'edat)	Assetjament d'una persona de manera insistent i reiterada (art. 172 ter CP) utilitzant la xarxa internet.
ATACS INFORMATICS	Atac a un ordinador, sistema d'ordinadors o xarxes que causi un perjudici econòmic amb danys, pèrdua de connectivitat, bloqueig o encriptació quan s'exigeix una contraprestació econòmica per alliberar el sistema (decrypt, DDOS, atac informàtic). També l'accés il·legal a un ordinador, sistema d'ordinadors o xarxes i/o el descobriment revelació de secrets.
CONTINGUTS NOCIUS - DELICTIUS O NO DELICTIUS	Continguts nocius que es poden trobar per internet, els principals són; maltractament o vexacions contra les persones, maltractament o vexacions contra animals, proanorexia, probulímia, pàgines informers o "xafarderies", prosuicidi, apologia de la pornografia infantil, revelació de secrets, alteració de l'ordre públic, tràfic de: drogues, animals, substàncies dopant o similars.
ESTAFES	Diferents modalitats d'estafes que es poden produir utilitzant la xarxa internet, principalment; phishing, mailers, frau comerç electrònic, frau en banca online amb independència de la quantitat defraudada.
INCITACIÓ A L'ODI I A LA VIOLÈNCIA	Qualsevol fet que, mitjançant l'ús d'internet i les noves tecnologies, inciti a l'odi i a la violència, tal com queda recollit en l'article 510 del Codi Penal. Antisemita, aporofòbia, discapacitat físic/sensorial, discapacitat píquic/mental, ètnic/origen nacional/racial, homofòbia, orientació política, religió i sexeisme.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL	Art. 270 En perjudici d'un tercer, reproduceixi, plagii, distribueixi una propietat intel·lectual.
USURPACIÓ DE LA IDENTITAT	Usurpació d'identitat d'una persona per utilitzar-la en la xarxa internet. Prejudici sobre la imatge personal o professional.



Si no és d'internet, i el moviment patrimonial s'ha realitzat en un establiment físic (botiga, comerç, banc, caixer automàtic o similars), caldria posar **POE COMERÇ I EMPRESA**.

En aquests casos caldrà ubicar els moviments fraudulents a l'adreça concreta on s'ha produït aquest moviment patrimonial a la capçalera sempre i quan es pugui ubicar i si no al domicili de la víctima.

POE - COMERÇ I EMPRESA

Il·lícits penals i administratius relacionats directament amb l'activitat econòmica del sector secundari i terciari, succeïts en comerços i empreses (fires, mercats, grans superfícies, establiments, hostalatge, polígons industrials, etc.), així com els comesos als clients o treballadors en el decurs de llurs activitats.

Recordar que pot existir més d'un àmbit i pot coexistir amb un POE, però no poden haver 2 POE. En cap cas poden coexistir un sense àmbit amb qualsevol altre àmbit.

Tercer.- Entrada en vigor;

Aquesta instrucció resta supeditada a criteri superior del cap de la Divisió Operativa i de la prefectura del cos.

Cosa que es posa en coneixement i és d'obligat compliment des de la publicació de la present, data de la signatura digital.

**German
SOLA
GARCÍA**

Firmado digitalmente
por German SOLA
GARCÍA
Fecha: 2025.04.07
18:08:37 +02'00'

Sergent 200

Cap de l'OAC – Unitat d'Atestats – Unitat de Suport Tècnic
Polícia Local Santa Coloma de Gramenet